

Unidad 10: Protección de Datos Personales y Habeas Data

Un recorrido conceptual y aplicado por el régimen de tutela de la información personal en Argentina, con referencias al GDPR y buenas prácticas de seguridad de la información.

DERECHO INFORMÁTICO | LEY 25.326 | ISO/IEC 27001

By OscarLondero

Desarrollador full/stack UI/UX - abogado - asesor de empresas - docente tecnológico

¿Qué vamos a trabajar en esta unidad?

La Unidad 10 aborda uno de los temas más relevantes del derecho informático contemporáneo: la **protección de datos personales**. Desde una perspectiva conceptual y aplicada, el objetivo es incorporar criterios para identificar cuándo existe tratamiento de datos personales, qué límites impone la normativa vigente y cómo deben actuar quienes diseñan, administran o utilizan sistemas que procesan información de personas físicas.

01

Marco normativo argentino

Régimen de la Ley 25.326 y la acción de Habeas Data como herramienta de tutela de derechos.

02

Derechos y obligaciones

Identificación de los derechos del titular de datos y las responsabilidades de quienes los tratan.

03

Seguridad de la información

Medidas técnicas y organizativas para el resguardo de datos, con referencia a ISO/IEC 27001.

04

Referencias internacionales

Aproximación comparada al GDPR europeo como modelo de regulación de vanguardia.

05

Casos aplicados y ejercicio profesional

Análisis de situaciones reales y reflexión sobre la actuación responsable en entornos tecnológicos.

¿Qué es un Dato Personal?

Comprender qué se entiende por **dato personal** es el punto de partida de todo el régimen de protección. La Ley 25.326 define el dato personal como toda información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal determinadas o determinables. Esta definición es amplia por diseño: abarca nombres, documentos, correos electrónicos, imágenes, ubicaciones, hábitos de consumo y cualquier otro dato que permita identificar —directa o indirectamente— a una persona.

Dato Personal

Información que identifica o hace identificable a una persona física. Puede ser directa (nombre, DNI) o indirecta (combinación de características que permiten singularizar a alguien).

- Nombre y apellido
- Dirección de correo electrónico
- Número de documento o CUIL
- Dirección IP o identificadores digitales
- Imágenes o biometría

Dato Sensible

Categoría de datos que merecen **protección reforzada** por el riesgo que su divulgación representa para la intimidad o que pueden dar lugar a discriminación. La Ley 25.326 los enumera taxativamente:

- Origen racial o étnico
- Opiniones políticas y convicciones religiosas
- Información sobre salud o vida sexual
- Datos sobre infracciones penales o administrativas

⚠ El tratamiento de datos sensibles está prohibido salvo excepciones expresamente previstas por la ley.

Conceptos Clave del Régimen de Protección

Para comprender la Ley 25.326 es necesario manejar con precisión su vocabulario técnico-jurídico. Los siguientes conceptos estructuran todo el sistema normativo y resultan esenciales para cualquier profesional que trabaje con sistemas informáticos que almacenen o procesen información personal.



Base de Datos

Conjunto organizado de datos personales objeto de tratamiento, ya sea automatizado o no. Puede residir en servidores físicos, en la nube o en archivos físicos. Su existencia activa las obligaciones de la ley.



Tratamiento

Operaciones y procedimientos sobre datos personales: recolección, almacenamiento, ordenación, elaboración, modificación, bloqueo, cancelación, cesión o transferencia. Cualquiera de estas acciones activa el régimen de la ley.



Responsable del Archivo

Persona física o jurídica, pública o privada, que es titular de un archivo, registro, base o banco de datos. Tiene a su cargo la obligación de registrar la base ante el RNBD y garantizar el cumplimiento normativo.



Finalidad

El dato personal sólo puede recabarse y tratarse para una finalidad **determinada, explícita y legítima**. El desvío de finalidad constituye una de las infracciones más frecuentes en la práctica y puede dar lugar a sanciones.

La Ley 25.326: Estructura y Principios

Sancionada en octubre de 2000, la **Ley de Protección de Datos Personales N.° 25.326** es la norma central del régimen argentino. Fue dictada en adecuación a estándares internacionales de la época y tiene como objetivo garantizar el derecho al honor y la intimidad de las personas, así como su acceso a la información que sobre ellas se registre. Se aplica a datos en soporte físico o digital, en el sector público y privado.

Principio de Licitud

Los datos sólo pueden recabarse por medios legales y con el consentimiento informado del titular, salvo excepción legal expresa.

Principio de Finalidad

Deben recolectarse para finalidades determinadas, explícitas y legítimas. No pueden usarse para fines incompatibles con los originalmente declarados.

Principio de Calidad

Los datos deben ser exactos, completos y actualizados. Los datos inexactos o incompletos deben ser suprimidos o rectificados.

Principio de Proporcionalidad

Sólo deben recabarse los datos estrictamente necesarios para la finalidad perseguida. El exceso en la recolección constituye una infracción.

Principio de Seguridad

El responsable debe adoptar medidas técnicas y organizativas adecuadas para garantizar la confidencialidad e integridad de los datos.

Habeas Data: Tutela Constitucional de la Información Personal

El **Habeas Data** es una acción judicial de raigambre constitucional, incorporada expresamente en el artículo 43 de la Constitución Nacional argentina tras la reforma de 1994. Su nombre proviene del latín *"que tengas los datos"* y constituye una herramienta específica para que toda persona pueda tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, así como para exigir su rectificación, actualización, confidencialidad o supresión.

Se distingue del amparo ordinario por tener **objeto específico**: proteger los datos personales registrados en bases de datos públicas o privadas. La Ley 25.326 reglamentó esta acción constitucional dotándola de procedimiento y contenido concreto.

Modalidades reconocidas

- **Informativo:** para conocer qué datos obran sobre el peticionante y con qué finalidad.
- **Rectificador:** para corregir datos falsos, inexactos o desactualizados.
- **Preservador:** para garantizar la confidencialidad de datos sensibles.
- **Cancelatorio:** para obtener la supresión de datos cuyo registro no está autorizado.

Art. 43 — Constitución Nacional

> *"Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos."*

La acción es **gratuita** y puede interponerse sin necesidad de acreditar daño concreto; basta con el interés legítimo en la tutela de la propia información personal.

Derechos del Titular de Datos

La Ley 25.326 reconoce un conjunto de derechos subjetivos a favor de las personas cuyos datos son objeto de tratamiento. Estos derechos son **irrenunciables** y su ejercicio no puede ser limitado contractualmente. El responsable del archivo debe facilitar su ejercicio sin costo y en plazos razonables.



Derecho de Acceso

El titular puede solicitar en cualquier momento información sobre sus datos registrados: qué datos obran, de dónde provienen, con qué finalidad y a quiénes han sido cedidos. El responsable debe responder dentro de los **30 días** corridos.



Derecho de Rectificación

Ante datos inexactos, incompletos o desactualizados, el titular puede exigir su corrección. El responsable debe rectificar dentro de los **5 días hábiles** de recibida la solicitud, notificando a los terceros a quienes se hubieran comunicado.



Derecho de Confidencialidad

El titular puede solicitar el tratamiento confidencial de datos sensibles o de aquellos cuya difusión pública no resulte necesaria para el fin declarado. Incluye el derecho a oponerse al tratamiento con fines publicitarios o de prospección comercial.



Derecho de Supresión

Conocido también como "derecho al olvido", permite solicitar la cancelación definitiva de datos cuyo registro no está autorizado, resulta innecesario para la finalidad declarada o fue obtenido sin consentimiento válido.

Responsabilidades en el Tratamiento de Datos

La Ley 25.326 establece un esquema de responsabilidades que recae, principalmente, sobre el **responsable del archivo o base de datos** y, en ciertos casos, sobre el **usuario del dato**. Comprender estos roles es fundamental para cualquier profesional de sistemas o tecnología que opere con información personal de terceros.

Obligaciones del responsable del archivo

- Inscribir la base de datos ante el **Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD)** de la AAIP.
- Informar al titular en el momento de la recolección sobre la finalidad, destinatarios y existencia del registro.
- Obtener el **consentimiento previo, expreso e informado** del titular, salvo excepciones legales.
- Adoptar medidas de seguridad adecuadas al tipo y cantidad de datos tratados.
- Garantizar la confidencialidad a quienes accedan a los datos en el ejercicio de sus funciones.
- Cesar en el tratamiento y suprimir los datos cuando sean requeridos o cuando cese la finalidad.

Régimen de sanciones

La **Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP)** es la autoridad de aplicación y cuenta con facultades sancionatorias que incluyen:

- Apercibimiento
- Suspensión del tratamiento
- Multas graduadas según gravedad
- Clausura o cancelación del archivo

> ⚠ Las sanciones se determinan según la gravedad de la infracción, la reiteración, el beneficio obtenido y el perjuicio causado al titular.

Seguridad y Confidencialidad en el Tratamiento

La **seguridad de los datos** no es simplemente una exigencia técnica: es una obligación jurídica que la Ley 25.326 impone a todo responsable de un archivo o base de datos. El artículo 9 establece que deben adoptarse las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales, impidiendo su alteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado.

Medidas técnicas

Control de acceso lógico mediante autenticación robusta (contraseñas fuertes, doble factor), cifrado de datos en tránsito y en reposo, firewalls, detección de intrusiones y sistemas de respaldo periódico. La elección de medidas debe ser proporcional a la sensibilidad y volumen de los datos.

Medidas organizativas

Políticas internas de tratamiento de datos, capacitación del personal, asignación clara de roles y responsabilidades, procedimientos de respuesta ante incidentes y cláusulas contractuales de confidencialidad para colaboradores y proveedores con acceso a datos.

Deber de confidencialidad

Las personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento tienen obligación de guardar secreto sobre los datos. Esta obligación subsiste aún después de finalizada la relación laboral o contractual con el responsable del archivo. El incumplimiento es pasible de sanciones penales.

Notificación de brechas

Ante la ocurrencia de un incidente de seguridad que comprometa datos personales, el responsable debe notificar a la AAIP y, en su caso, a los titulares afectados, en los plazos y condiciones que establezca la autoridad de aplicación.

ISO/IEC 27001: Gestión de la Seguridad de la Información

¿Qué es la ISO/IEC 27001?

Es el estándar internacional de referencia para la implementación de un **Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)**. Publicada por la Organización Internacional de Normalización (ISO) y la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC), establece los requisitos para establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un SGSI en el contexto de la organización.

Su adopción es **voluntaria** pero constituye una señal inequívoca de madurez organizacional en materia de seguridad y genera confianza ante clientes, proveedores y autoridades regulatorias.

Pilares del SGSI según ISO 27001



Confidencialidad

La información sólo es accesible para quienes están autorizados.



Integridad

La información es exacta y completa, y no ha sido alterada sin autorización.



Disponibilidad

La información está accesible para los usuarios autorizados cuando la necesitan.

La norma se basa en el ciclo **PDCA** (Plan-Do-Check-Act) y requiere la realización de evaluaciones de riesgo periódicas, la definición de controles adecuados y la demostración de mejora continua.

El GDPR: Marco Europeo de Referencia

El **Reglamento General de Protección de Datos** (GDPR, por sus siglas en inglés) entró en vigencia en la Unión Europea en mayo de 2018 y se convirtió rápidamente en el estándar global de referencia para la protección de datos personales. Su alcance es extraterritorial: aplica a cualquier organización en el mundo que trate datos de residentes europeos, lo que lo convierte en una norma de impacto universal.

1

Nuevos derechos

Incorpora el **derecho a la portabilidad** de datos y el **derecho al olvido** con mayor alcance que la normativa argentina. También introduce el derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas.

2

Privacy by Design

Obliga a incorporar la privacidad desde el **diseño mismo** de los sistemas y procesos, no como un añadido posterior. Las medidas de protección deben ser el punto de partida del desarrollo tecnológico.

3

DPO (Delegado de Protección)

En ciertos casos, exige la designación de un **Delegado de Protección de Datos** responsable de supervisar el cumplimiento normativo dentro de la organización.

4

Sanciones millonarias

Prevé multas de hasta **20 millones de euros** o el 4% de la facturación anual global de la empresa infractora, lo que lo convierte en uno de los regímenes sancionatorios más severos del mundo.

La Argentina cuenta con adecuación reconocida por la UE, lo que facilita la transferencia internacional de datos entre ambas jurisdicciones. Sin embargo, la Ley 25.326 requiere una actualización para mantener ese estatus ante la nueva normativa europea.

GDPR vs. Ley 25.326: Comparación de Marcos Normativos

Entender las diferencias y similitudes entre ambos marcos permite anticipar hacia dónde evolucionará la normativa argentina y qué estándares deberán adoptarse en proyectos con exposición internacional.

Aspecto	Ley 25.326 (Argentina)	GDPR (Unión Europea)
Año de sanción	2000	2018 (vigencia)
Consentimiento	Previo, expreso e informado	Libre, específico, informado e inequívoco
Portabilidad de datos	No prevista expresamente	Derecho reconocido expresamente
Privacy by Design	No contemplada	Obligatoria por norma
Notificación de brechas	Regulada por resolución AAIP	72 horas desde conocimiento del incidente
Sanciones máximas	Multa + clausura del archivo	Hasta €20M o 4% de facturación global
Autoridad de control	AAIP (Agencia de Acceso a la Información Pública)	Autoridad de supervisión de cada Estado miembro

Casos Aplicados: Situaciones de Riesgo en Sistemas Informáticos

El análisis de casos concretos permite identificar con mayor claridad cuándo se configura una vulneración al régimen de protección de datos y cuáles son las consecuencias jurídicas y técnicas asociadas. A continuación se presentan escenarios frecuentes en el ejercicio profesional.

🔓 Filtración de base de datos

Una empresa de e-commerce sufre un ataque que expone nombres, correos y datos de tarjetas de crédito de sus usuarios. Consecuencias: deber de notificación a la AAIP, a los afectados, y responsabilidad civil y administrativa por falta de medidas de seguridad adecuadas.

📧 Uso indebido con fines comerciales

Una clínica médica comparte la lista de pacientes con una empresa farmacéutica para envío de publicidad sin consentimiento. Se involucra el tratamiento de datos sensibles (salud) sin autorización, configurando una infracción grave bajo la Ley 25.326.

🗄️ Conservación excesiva de datos

Un sistema de recursos humanos mantiene activos datos de candidatos rechazados durante 10 años sin finalidad declarada. Viola el principio de proporcionalidad y el deber de cancelación cuando los datos dejan de ser necesarios.

🌐 Transferencia internacional no autorizada

Una startup migra su base de datos a un servidor en un país sin nivel adecuado de protección sin adoptar medidas compensatorias. La Ley 25.326 prohíbe estas transferencias salvo cumplimiento de requisitos específicos.

Protección de Datos y Ejercicio Profesional

El profesional de sistemas, el desarrollador, el administrador de bases de datos y el analista de seguridad no son meros técnicos: son actores jurídicamente relevantes en el ecosistema del tratamiento de datos personales. Su actuación puede comprometer tanto a la organización para la que trabajan como a los titulares de los datos que administran.

Deber de informarse y actualizar conocimientos

La normativa evoluciona. Es responsabilidad del profesional conocer las obligaciones legales vigentes antes de diseñar o implementar cualquier sistema que procese información personal. La ignorancia de la ley no exime de responsabilidad.

Actuación prudente y criterio ético

Ante dudas sobre la licitud de una operación de tratamiento de datos, el criterio debe ser conservador: si no hay base legal clara, no proceder. El profesional que advierte irregularidades tiene la obligación ética —y en algunos casos legal— de comunicarlas.

Colaboración con el área jurídica y de cumplimiento

Los proyectos tecnológicos que involucran datos personales deben articularse con las áreas de compliance y legales desde el inicio del ciclo de desarrollo. La incorporación tardía de criterios de privacidad genera costos técnicos, legales y reputacionales.

Responsabilidad frente a terceros

El profesional que, en el ejercicio de sus funciones, causa perjuicios a titulares de datos puede ser responsabilizado civil y penalmente, de manera independiente a la responsabilidad de su empleador. El secreto profesional y la confidencialidad son obligaciones activas, no meras formalidades.

Síntesis y Puntos Clave de la Unidad 10

A lo largo de esta unidad hemos recorrido el régimen argentino de protección de datos personales desde sus fundamentos constitucionales hasta sus implicancias prácticas para el ejercicio profesional. A continuación, los conceptos centrales que deben quedar incorporados:

📌 Ley 25.326

Marco normativo central. Regula el tratamiento de datos personales, los derechos del titular y las obligaciones del responsable del archivo.

⚖️ Habeas Data

Acción constitucional (art. 43 CN) para acceder, rectificar, actualizar, confidencializar o suprimir datos personales registrados en bases públicas o privadas.

🔐 Seguridad

Obligación jurídica de adoptar medidas técnicas y organizativas. ISO/IEC 27001 como marco de referencia para la gestión de la seguridad de la información.

🌍 GDPR

Estándar global de vanguardia. Incorpora privacy by design, portabilidad de datos y sanciones proporcionales. Referencia para la evolución del derecho argentino.

👩‍💻 Responsabilidad profesional

Quien diseña, implementa o administra sistemas que tratan datos personales tiene obligaciones legales y éticas concretas, independientemente de su rol formal.

El encuentro sincrónico semanal es el espacio indicado para consultar dudas, analizar casos reales y profundizar los contenidos. Participar activamente enriquece el proceso de aprendizaje de toda la cursada.

